

Guía Completa: Ejecución Real de Medidas de Protección (Art. 137 CNPP) — Caso Vecino en Mismo Edificio

Resumen Ejecutivo

El Artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), reformado el 16 de diciembre de 2024 bajo el epígrafe "Medidas u Órdenes de Protección", establece que el Ministerio Público **ordenará** (verbo imperativo, no discrecional) la aplicación de medidas de protección cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad de la víctima. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los Amparos en Revisión 393/2025 y 131/2025 resueltos el 26 de enero de 2026, determinó que estas medidas **no deben sujetarse a plazos rígidos** sino mantenerse vigentes mientras persista el riesgo.[1][2][3]

Este reporte documenta la ejecución práctica de las fracciones I, II, V, VI y VIII del Art. 137 CNPP, con enfoque específico en el caso de un **vecino agresor que habita en el departamento de abajo del mismo edificio** en la Ciudad de México, identificando las fracciones viables, las limitaciones reales, los procedimientos operativos y las rutas de escalada ante incumplimiento.

Marco Legal Vigente

Texto del Art. 137 CNPP (DOF 16-12-2024)

La reforma del 16 de diciembre de 2024 cambió el epígrafe de "Medidas de Protección" a "**Medidas u Órdenes de Protección**", reforzando su peso como mandato legal. El texto vigente establece diez fracciones de medidas que el MP puede ordenar:[4][5][1]

Fracción	Medida	Requiere ratificación judicial
I	Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima	Sí (5 días)
II	Limitación para acercarse al domicilio de la víctima	Sí (5 días)
III	Separación inmediata del domicilio	Sí (5 días)
IV	Entrega de objetos personales y documentos de identidad	No
V	Prohibición de intimidar o molestar a la víctima	No
VI	Vigilancia en el domicilio de la víctima	No
VII	Protección policial de la víctima	No
VIII	Auxilio inmediato policial	No
IX	Traslado a refugios o albergues	No
X	Reingreso de la víctima a su domicilio	No

Las fracciones I, II y III requieren audiencia de ratificación ante juez de control dentro de los cinco días siguientes, donde el juez puede cancelarlas, ratificarlas o convertirlas en medidas cautelares (Art. 155 CNPP). Las fracciones IV a X operan exclusivamente con el acuerdo ministerial durante toda su vigencia.[1]

Criterio SCJN Enero 2026

La SCJN determinó que el Art. 139 CNPP es constitucional pero su aplicación debe ser **flexible y razonada**, priorizando la seguridad de las víctimas por encima del transcurso del tiempo. Los jueces no pueden retirar medidas de protección solo por el vencimiento del plazo de 60+30 días; están obligados a justificar su decisión con base

en la situación concreta. El criterio central es si **persiste el riesgo** para la víctima y si ya se garantizó la reparación del daño.[2][3][6]

Duración (Art. 139 CNPP)

La duración máxima es de **60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días más**. Tratándose de delitos relacionados con violencias de género contra las mujeres, se aplica de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyas órdenes pueden mantenerse todo el tiempo necesario.[7][4][1]

Análisis de Viabilidad: Vecino del Mismo Edificio

El problema estructural

Cuando el agresor vive en el **departamento de abajo del mismo edificio**, las fracciones I y II enfrentan limitaciones prácticas significativas. Un juez de control, al ratificar estas medidas en la audiencia de los 5 días, debe aplicar el principio de **proporcionalidad** (Art. 156 CNPP): no puede prohibir al imputado acceder a su propio domicilio, lo cual implica necesariamente transitar por las áreas comunes del edificio.[8][9]

Viabilidad fracción por fracción

Fracción	Viabilidad real	Análisis
I — No acercarse a la víctima	⚠️ Parcial	El componente de " no comunicarse " es plenamente viable (prohibir llamadas, mensajes, tocar la puerta, enviar terceros). El componente de " no acercarse " con perímetro físico es difícil cuando comparten pasillos y elevador del mismo inmueble[1]
II — No acercarse al domicilio	✖️ Muy difícil	El vecino vive abajo; un juez difícilmente prohibirá acceder al inmueble donde tiene su propio departamento. Podría limitarse a "no subir al piso de la víctima"[1]
V — No intimidar ni molestar	✓ Plenamente viable	Fracción estrella del caso: prohíbe toda conducta de intimidación o molestia, incluyendo ruido intencional (bass shaker), golpes, vibraciones, gritos, vigilancia, grabación intimidante, envío de terceros[1]
VI — Vigilancia domiciliaria	✓ Viable	No requiere ratificación judicial; se implementa vía Código Águila con rondines policiales periódicos[10][11]
VIII — Auxilio inmediato	✓ Viable	Prioridad de despacho policial cuando la víctima llama al 911[1][12]

Procedimiento Paso a Paso de Ejecución

Fase 1: Construcción de la carpeta de investigación

Las medidas del Art. 137 requieren una **carpeta de investigación penal abierta**. El ruido molesto por sí solo es infracción cívica (Art. 27 fracc. III, Ley de Cultura Cívica CDMX: multa de 11-40 UMA, ~\$1,194-\$4,342 MXN, o arresto 13-24 horas). Para activar medidas de protección, la conducta debe encuadrar en un **tipo penal**:^{[13][14][1]}

- **Amenazas (Art. 209 CP CDMX)**: Reforma noviembre 2025 — pena de **1 a 2 años de prisión** o 90 a 360 días multa. Las penas se triplican con agravantes (medios electrónicos, arma, difusión de contenido). No requiere que el daño se materialice; basta la manifestación seria e inequívoca de causar un mal futuro.^{[15][16][17]}
- **Intimidación reiterada**: Conductas sistemáticas del bass shaker, monitoreo de movimientos, grabación intimidatoria y confrontaciones, encuadran como amenazas tácitas cuando su intención es causar temor.^[17]

Fase 2: Reunir pruebas antes de acudir a la fiscalía

El protocolo de actuación de las fiscalías exige que el MP evalúe el riesgo con base en antecedentes, desigualdad, nivel de riesgo y hechos documentados. Las pruebas que fortalecen la solicitud incluyen:^[18]

- **Grabaciones de audio/video** con fecha y hora del ruido intencional, vibraciones del bass shaker y confrontaciones (grabación en domicilio propio es lícita)
- **Mediciones de decibeles** (apps de decibelímetro con marca de tiempo; idealmente peritaje acústico profesional)
- **Bitácora cronológica** con fechas, horas, duración y descripción de cada incidente
- **Capturas de pantalla** de mensajes intimidantes
- **Reportes previos al 911** (genera antecedente documental de reiteración)
- **Constancias del juez cívico** (cada queja por ruido genera expediente que acredita el patrón)
- **Testimonios de vecinos** que corroboren la situación

- **Constancias de la administración del condominio** (actas de asamblea, quejas escritas)

Fase 3: Presentar la denuncia y solicitar medidas

La denuncia se presenta ante la **Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc**, ubicada en Calle Aldama y Mina, Col. Buenavista, 06350, Cuauhtémoc, CDMX. Teléfono: (55) 5346-8144 ext. 8144. Titular: Martha Karina Reyes Gutiérrez.[19]

Al presentar la denuncia, se debe solicitar **expresamente** al MP que valore las fracciones V, VI y VIII del Art. 137 CNPP, invocando además: [20][1]

- **Art. 109 fracc. XVI y XIX CNPP:** Derecho de la víctima a que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal, y a solicitar medidas de protección[21][20]
- **Art. 131 fracc. XV CNPP:** Obligación del MP de promover acciones necesarias para proveer seguridad a víctimas cuya vida o integridad corporal se encuentre en riesgo inminente[18]
- **Art. 16 CPEUM:** Derecho a la seguridad en el domicilio
- **Art. 17 CPEUM:** Acceso a la justicia

Fase 4: Emisión del acuerdo ministerial

Si el MP estima que existe riesgo inminente, emite un **acuerdo ministerial fundado y motivado** que contiene:[1][18]

- Identificación completa del imputado (nombre, domicilio)
- Descripción del riesgo inminente acreditado
- Fracciones específicas aplicables (V, VI, VIII)
- Texto prohibitivo: "Se ordena al C. [nombre] abstenerse de realizar cualquier conducta de intimidación o molestia hacia la víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos, incluyendo pero no limitado a la generación intencional de ruido, vibraciones, golpes, hostigamiento, monitoreo y grabación intimidatoria"
- Duración: hasta 60 días naturales, prorrogables 30 más[1]
- Apercibimiento formal de consecuencias por incumplimiento (Art. 104 CNPP)[22]

Fase 5: Notificación al agresor

La **policía de investigación** adscrita a la fiscalía acude al domicilio del vecino (departamento de abajo) y le entrega personalmente copia del acuerdo ministerial. Desde ese momento queda formalmente apercibido. El protocolo de la FGJCDMX establece que la policía debe: [11][18]

- Recabar datos de localización del agresor (teléfonos, domicilios alternos, referencias)
- Dejar constancia escrita de la notificación
- Informar al MP sobre el cumplimiento de la notificación[11]

Fase 6: Ejecución de la vigilancia (Fracción VI — Código Águila)

El MP gira oficio al **Jefe de Sector correspondiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)** de la CDMX para implementar inmediatamente el "Código Águila". Este consiste en:[12][11]

- **Registro** del domicilio de la víctima en la bitácora policial del sector[12]
- **Visitas periódicas** (idealmente diarias) de patrullas al edificio[10]
- **Entrevista con la víctima** en cada visita para verificar que todo esté en orden[12]
- **Documentación** de cada visita en un parte informativo[18]
- **Número telefónico directo** de proximidad para la víctima[11]

Para activar el Código Águila de forma complementaria, la víctima puede llamar al **911** para levantar un reporte y solicitar el servicio directamente. También existe la **app Código Águila** descargable en dispositivos móviles.[10]

Fase 7: Auxilio inmediato (Fracción VIII)

Funciona como **prioridad de despacho**: cuando la víctima llama al 911 y reporta incumplimiento de la medida de protección, su caso se clasifica como prioritario y se envía una patrulla de forma inmediata. Para su ejecución efectiva:[1]

- Tener a la mano el **número de carpeta de investigación** y el oficio de medidas de protección
- Citar al operador del 911 que existe medida de protección vigente
- El C4 (Centro de Cómputo, Control y Comando) verifica la existencia de la medida en el sistema y prioriza el despacho[18]

Consecuencias del Incumplimiento

El incumplimiento de las medidas de protección genera una escala progresiva de consecuencias:

Nivel 1: Medidas de apremio (Art. 104 CNPP)

El MP puede imponer directamente:[23][22]

Medida de apremio	Descripción
Amonestación	Advertencia formal
Multa	20 a 1,000 días de salario mínimo vigente
Auxilio de la fuerza pública	Uso de policía para hacer cumplir
Arresto	Hasta por 36 horas

La imposición del arresto solo procede cuando ha mediado **apercibimiento** del mismo y este fue debidamente notificado.[22]

Nivel 2: Delito de desobediencia (Art. 178 CPF)

Quien desobedece un mandato legítimo de la autoridad enfrenta **15 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad**. Si la desobediencia es respecto de un mandato de arraigo domiciliario o prohibición de abandonar una demarcación geográfica dictado por autoridad judicial, la pena se eleva a **6 meses a 2 años de prisión** y 10 a 200 días multa.[24][25]

Nivel 3: Conversión a medidas cautelares (Art. 155 CNPP)

El incumplimiento reiterado permite solicitar al juez de control la imposición de medidas cautelares más severas, incluyendo:[8]

- **Fracc. VII:** Prohibición de concurrir a determinados lugares
- **Fracc. VIII:** Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima
- **Fracc. IX:** Separación inmediata del domicilio (el juez **sí puede** ordenar esto como medida cautelar, a diferencia de la medida de protección)
- **Fracc. XII:** Colocación de localizadores electrónicos (brazalete)
- **Fracc. XIV:** Prisión preventiva (extremo último)[9][8]

La diferencia clave es que las **medidas cautelares** del Art. 155 son impuestas por un juez y tienen mayor fuerza coercitiva. La fracción IX (separación del domicilio) cobra especial relevancia porque, como medida cautelar judicial, **sí podría obligar al vecino a abandonar su departamento**, algo que el MP no puede ordenar unilateralmente como medida de protección.[26][8]

Ruta Complementaria: Vía Cívica y Administrativa

Mientras la ruta penal avanza, es recomendable abrir frentes paralelos que documentan el patrón de conducta y generan presión adicional:

Juez Cívico (Art. 27 fracc. III, Ley de Cultura Cívica CDMX)

Cada queja por ruido que perturbe la tranquilidad es una infracción tipo B sancionable con multa de 11 a 40 UMA (~\$1,194-\$4,342 MXN), arresto de 13 a 24 horas, o trabajo comunitario de 6 a 12 horas. Los oficiales de la SSC están facultados para detener y presentar ante el juez cívico a los infractores. Cada expediente del juez cívico sirve como **evidencia de reiteración** para la carpeta penal.[14][27][13]

PROSOC (Procuraduría Social de la CDMX)

Vía conciliatoria para conflictos condominales. Citar al vecino para mediación genera actas documentales.[28]

Administración del condominio

Solicitar por escrito que se haga valer el reglamento de copropiedad. Las actas de asamblea y quejas formales documentan el patrón de acoso.[28]

Protocolo Operativo de Seguimiento

Qué hacer cuando el vecino incumple la medida

El protocolo de actuación establece una escalada progresiva ante el incumplimiento:[18]

1. **Documentar:** Grabar la conducta violatoria (audio/video con fecha visible)
2. **Llamar al 911:** Citar el número de carpeta de investigación y la existencia de medida de protección vigente
3. **Acudir al MP:** Reportar el incumplimiento por escrito, solicitando medidas de apremio
4. **Primer incumplimiento:** El MP puede imponer amonestación, multa o arresto hasta 36 horas[22]
5. **Segundo incumplimiento:** Se fortalece la solicitud de conversión a medidas cautelares ante juez de control[8]
6. **Incumplimiento reiterado:** Se configura delito de desobediencia (Art. 178 CPF) y se puede solicitar al juez medidas cautelares severas, incluyendo la separación del domicilio o localizador electrónico[25][8]

Sistema de registro policial

Las fiscalías estatales y la SSC registran las medidas de protección en sistemas informáticos compartidos. El C4 tiene acceso a esta información para priorizar llamadas de emergencia de víctimas con medidas vigentes. Es fundamental que la víctima valide que los rondines del Código Águila se estén ejecutando y reporte al MP si no se cumplen.[18]

Fundamentos Constitucionales y Convencionales

La solicitud de medidas de protección se sustenta en un marco normativo amplio:[20][18]

Fundamento	Contenido relevante
Art. 1° CPEUM	Protección más amplia de derechos humanos
Art. 16 CPEUM	Derecho a la seguridad en el domicilio
Art. 17 CPEUM	Acceso a la justicia pronta y expedita
Art. 20, Apartado C CPEUM	Derechos de la víctima: protección garantizada por el MP
Art. 109 fracc. XVI y XIX CNPP	Derecho a protección ante riesgo y a solicitar medidas
Art. 131 fracc. XV CNPP	Obligación del MP de promover seguridad de víctimas
Art. 132 fracc. IV y XII CNPP	Obligación de la policía de impedir delitos y proporcionar atención a víctimas
Convención de Belém do Pará, Art. 7	Obligación del Estado de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar o intimidar

Argumentos Clave para la Fiscalía

Por qué el MP debe emitir las medidas

1. **Obligatoriedad:** El verbo "ordenará" es imperativo — el MP no tiene discreción si estima riesgo inminente[1]
2. **Criterio SCJN 2026:** Las medidas deben basarse en el riesgo real, no en plazos calendáricos. Mientras el vecino siga viviendo abajo con el bass shaker, las medidas deben mantenerse vigentes[3][2]

3. **Proximidad del agresor:** La cercanía física (mismo edificio) **incrementa** el riesgo inminente, no lo disminuye
4. **Patrón documentado:** La reiteración de conductas intimidatorias demuestra que no se trata de un evento aislado
5. **No se requiere lesión consumada:** En amenazas, basta la manifestación seria e inequívoca del propósito de causar daño[17]

Si el MP se niega a emitir las medidas

El Art. 109 fracc. XIX CNPP consagra el derecho de la víctima a solicitar medidas de protección. Si el MP se niega:[20]

- Exigir que la negativa se funde y motive **por escrito**
- Impugnar ante el **Fiscal Superior** o la **Coordinación General de Investigación Territorial**[29]
- Interponer queja ante la **Visitaduría General** de la Fiscalía
- Promover **amparo indirecto** ante juez de distrito por violación al derecho de acceso a la justicia (Art. 17 CPEUM)

Conclusión

La fracción V del Art. 137 CNPP (prohibición de intimidar o molestar) es la herramienta principal para el caso de un vecino agresor en el mismo edificio, porque no choca con el hecho de compartir inmueble y cubre toda conducta de hostigamiento, incluyendo el uso intencional de dispositivos de ruido o vibración. Las fracciones VI y VIII (vigilancia policial y auxilio inmediato) la complementan operativamente a través del Código Águila y la prioridad de despacho del 911. El criterio de la SCJN de enero 2026 refuerza que estas medidas no pueden levantarse automáticamente por el paso del tiempo mientras subsista el riesgo. La ruta de escalada más potente ante incumplimiento es la conversión a medidas cautelares judiciales (Art. 155 CNPP), que incluye la posibilidad de separación del domicilio ordenada por un juez.[2][3][10][8][12][1]

References

1. [Artículos 137 al 139 [Medidas de Protección: Prohibición de ...](#) - V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a perso...
2. [SCJN determina que la protección a víctimas de delitos ...](#) - La Suprema Corte resolvió que las medidas de protección previstas en el artículo 139 del CNPP pueden...
3. [Comunicados de Prensa - Suprema Corte de Justicia de la Nación](#) - Amparos en Revisión 393/2025 y 131/2025. Resueltos en sesión de Pleno el 26 de enero de 2026. Se inv...
4. [Reforma 11: Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF 16-12-2024](#)
5. [Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF 16-12- ...](#)
6. [Suprema Corte afirma que la protección a víctimas de delitos debe ...](#) - La nueva interpretación del tribunal establece que las protecciones no deben ser limitadas por plazo...
7. [La protección que permanece: un paso decisivo hacia una vida libre ...](#) - Al establecer que las medidas de protección no deben estar sujetas a plazos rígidos, sino a la persi...
8. [Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales](#) - Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales Título VI. Capítulo IV: Medidas cautelare...
9. [Artículo 155. Tipos de medidas cautelares CÓDIGO NACIONAL DE ...](#) - Blog sobre apuntes, escritos, formatos y jurisprudencia en el ámbito jurídico y legal
10. [¿Qué es y cómo activar el Código Águila? - TV Azteca](#) - Para activar el Código Águila se debe realizar una llamada al 911 para levantar un reporte, posterior...
11. [\[PDF\] GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL](#)
12. [¿Qué es el Código Águila y cómo puedes solicitarlo?](#) - Las solicitudes para activar el Código Águila aumentaron 47% en los últimos cuatro años. ¿Conoces es...
13. [¿Cómo denunciar a vecinos ruidosos y cuál es el castigo? Esto dice ...](#) - La queja por ruido excesivo puede interponerse en distintas instancias.
14. [México: Vecinos ruidosos, estas son las multas y sanciones a ...](#) - La correcta implementación y el cumplimiento de estas normas son esenciales para mantener una conviv...

15. [Aprueban reforma para castigar con mayor severidad las amenazas](#)
16. [En CDMX las amenazas serán castigadas con penas de hasta 6 ...](#)
- También se castigará a la persona que instale o detone bombas o explosivos
17. [Delito De Amenazas En La Ciudad De México Como Se Castiga](#) - El delito de amenazas consiste en manifestar la intención de causar un mal futuro, determinado y rea...
18. [PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA EMISIÓN, EJECUCIÓN Y](#)
19. [Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc](#) - Evelia Cruz González ... Dirección: Calle Aldama y Mina Colonia Buenavista, Código postal 06350, Alc...
20. [Derechos de la Víctima u Ofendido: Artículo 109 del ...](#) - Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la v...
21. [Artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales](#) - Artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales (Derechos de la víctima u ofendido) Libro...
22. [Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales](#) - Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales (Imposición de medios de apremio). Libro ...
23. [Artículo 104 [Medios de Apremio: Amonestación, Multa, ...](#) - Código Nacional de Procedimientos Penales, Capítulo IX, Título IV, Libro Primero, por Justia México
24. [Desobediencia y resistencia de particulares - Antítesis Jurídica](#) - Descubre las implicaciones legales de la desobediencia y resistencia de particulares contra la autor...
25. [Artículos 178 al 183 [Desobediencia y Resistencia de Particulares a ...](#) - Se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de diez a mil pesos: al que, empleando la fuerza, ...
26. [#MedidasCautelares | Separación del Domicilio](#) - El #PJCDMX se compromete a la seguridad y protección de las víctimas dentro del propio hogar. La Fr...
27. [¿Cómo y Dónde Reportar a Vecinos Ruidosos en la CDMX? | N+](#) - La Ley de Cultura Cívica de la CDMX establece sanciones para aquellos que produzcan ruido excesivo
28. [Denunciar Vecinos Ruidosos: Multas y Formato Legal \(Guía 2025\)](#) - ¿Cómo reportar vecinos ruidosos en México? Descarga el formato de queja, conoce los teléfonos de la ...

29. [Coordinación General de Investigación Territorial](#) - Calle Digna
Ochoa y Plácido S/N Colonia Doctores, Código postal 06720,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad d...